

学生A、B及びCは、次の【事例】に関して、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑦までの()内に後記【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、①から⑦までの()内にはそれぞれ異なるものが入る。

【事例】

甲は、貨物自動車を運転中、指定最高速度を超過する高速度（ただし、制御困難には至らない速度）で進行した過失により、対向車両を認めてろうばいし、ハンドル操作を誤って自車を道路脇の信号柱に衝突させ、自転車助手席のXを死亡させ、更に自転車後部荷台に同乗していたYを死亡させたが、同後部荷台にYが乗車している事実を認識していなかった。

【会話】

学生A. 私は、過失犯の構造に関して(①)に立ち、故意犯の議論を転用すべきと考えます。そして、乙を狙って拳銃を発射したが、その弾が丙に当たった事案の処理について、(②)に立ち、過失犯においても(③)と考え、【事例】において、Yに対する過失犯は成立すると考えます。

学生B. 私も(①)に立ちますが、Aさんの言った事案の処理は、Aさんとは異なり、(④)に立ち、過失犯においても(⑤)と考えます。【事例】において、甲がYの存在を認識し得なかったとすれば、Yに対する過失犯は成立しないと考えます。

学生C. 私は、過失犯の構造に関しては(⑥)に立ち、(⑦)と考えます。【事例】の事故原因は、指定最高速度を超過する高速度で進行した点にあるところ、甲は、速度超過という危険な状況を認識していたので、指定最高速度内にまで減速するという結果回避措置が義務付けられ、Yの存在を認識していなかったとしても、同義務に違反している以上、Yに対する過失犯は成立すると考えます。

【語句群】

- a. 故意犯と過失犯とを異なる構造の犯罪類型として理解する見解
- b. 故意犯と過失犯とを並行的に理解する見解
- c. 行為者の認識した事実と現に発生した事実とが具体的に一致しない限り、故意を阻却するとの見解
- d. 行為者の認識した事実と現に発生した事実とが構成要件的に一致する限り、故意を阻却しないとの見解
- e. 特定の人に対する死傷結果について予見可能性が要求される
- f. 「およそ人」に対する死傷結果の予見可能性で足りる
- g. 予見可能性は結果回避義務の前提であり、結果発生の原因となる事実の認識ないし認識可能性があれば、結果回避措置を義務付けてよい

1. ①a ⑤e
2. ①b ⑦g
3. ②d ③e
4. ③f ⑤g
5. ④c ⑥b

No65	過失犯	正答率
R6-12	正解 2	81%

() には順に、「① = b、② = d、③ = f、④ = c、⑤ = e、⑥ = a、⑦ = g」と入り、したがって、正解は肢2となる。

①について

①には過失犯の構造に関するAの見解が入る。語句群を見ると、過失犯の構造に関する見解を表す語句は、aとbのみであるから、①にはそのどちらかが入ることが分かる。Aは、「故意犯の議論を転用すべきと考え」ているから、Aの見解は、故意犯と過失犯とを並行的に理解する見解であることが分かる。したがって、①には「b. 故意犯と過失犯とを並行的に理解する見解」が入る。

②について

Aの発言にある事案は、具体的事実の錯誤のうちの方法の錯誤の事案である。②にはこの事案の処理についてAが立つ見解が入る。語句群を見ると、この事案の処理についての見解を表す語句は、具体的符合説を表すcと法定的符合説を表すdのみであるから、②にはそのどちらかが入る。Aは、故意犯の議論を過失犯に転用すると、【事例】において、甲が認識していなかったYに対する過失犯が成立すると考えているから、Aの見解は、行為者が認識していなかった客体に結果が生じた場合にも、故意を阻却しないとの見解であることが分かる。このような見解は、法定的符合説の方である。したがって、②には「d. 行為者の認識した事実と現に発生した事実とが構成要件的に一致する限り、故意を阻却しないとの見解」が入る。

③について

③には、Aの発言にある方法の錯誤の事案の処理について、法定的符合説に立ち、かつ、故意犯の議論を過失犯に転用すべきとするAの見解に立った場合に、過失犯において考えることになる内容が入る。法定的符合説は、主観的な事実と客観的な事実とが構成要件的に一致することを要求するから、上記のAの見解からすると、過失犯においても、「およそ人」に対する死傷結果の予見可能性で足りると考えることになる。したがって、③には「f. 『およそ人』に対する死傷結果の予見可能性で足りる」が入る。

④について

④には、Aの言った方法の錯誤の事案の処理について、Bが立つ見解が入る。方法の錯誤の事案の処理についての見解は、cとdのみであり、Aの見解はdであるから、これと異なるBの見解は、残りのcとなる。したがって、④には「c. 行為者の認識した事実と現に発生した事実とが具体的に一致しない限り、故意を阻却するとの見解」が入る。

⑤について

⑤には、過失犯においてBの見解から帰結される内容が入る。Bは、上記のとおり、cの具体的符合説に立っている上に、Bの発言によると、Bも、故意犯と過失犯とを並行的に理解する見解に立っている。このようなBの見解からすると、Aの言った方法の錯誤の事案の処理については、過失犯においても、特定の人に対する死傷結果について予見可能性が要求されると考えることになる。したがって、⑤には「e. 特定の人に対する死傷結果について予見可能性が要求される」が入る。Bの発言の第2文の内容は、上記のBの見解からの帰結として整合が取れているから、④及び⑤に入る語句の選択は誤っていなかったことが分かる。

⑥、⑦について

⑥には過失犯の構造に関するCの見解が入る。過失犯の構造に関する見解を表す語句は、aとbのみであり、bは①に入るから、これと異なるものが入る⑥には「a. 故意犯と過失犯とを異なる構造の犯罪類型として理解する見解」が入る。⑦には語句群の中で残った「g. 予見可能性は結果回避義務の前提であり、結果発生の原因となる事実の認識ないし認識可能性があれば、結果回避措置を義務付けてよい」が入る。なお、Cがaの見解に立ち、gのように考えた場合には、Cの発言の第2文の内容と矛盾しない。つまり、【事例】の事故原因である速度超過という事実の認識が甲にはあるから、甲に結果回避措置を義務付けてよいことになる。したがって、⑥及び⑦に入る語句の選択は誤っていなかったことが分かる。